Gender-Based Violence (GBV)

ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമം (GBV) — സമഗ്ര ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം പഠന സഹായി

Format: Exact Side-by-Side Dual Column (100% Complete Text Coverage) Subject: Gender Studies / Sociology / Law (MDC 1)

Gender-based Violence (GBV)
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം (Gender-based Violence - GBV)

Introduction
ആമുഖം

ENGLISH ORIGINAL

Gender-based violence (GBV) is perhaps one of the most widespread and socially tolerated forms of violence prevalent in the world. It is a widespread and persistent challenge in India, linked directly to patriarchy and its foundational belief that men have the privilege and the power to inflict violence upon women. Rooted in women's subordinate status, it is linked both to the institution of patriarchy as well as the concept of masculinity – that a 'real man' is one who inflicts violence against women. GBV is a major obstacle in women's enjoyment of their human rights and fundamental rights as guaranteed by the Indian Constitution.

മലയാള പരിഭാഷ

ലോകത്ത് ഏറ്റവും വ്യാപകമായതും സാമൂഹികമായി വച്ചുപൊറുപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ അക്രമ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം (Gender-based violence - GBV). ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകവും നിരന്തരവുമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണിത്; പുരുഷാധിപത്യത്തോടും (patriarchy), സ്ത്രീകൾക്കുമേൽ അതിക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് അധികാരവും പദവിയുമുണ്ടെന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തോടും ഇത് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ കീഴ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ വേരൂന്നിയ ഇത്, പുരുഷാധിപത്യമെന്ന വ്യവസ്ഥിതിയോടും അതോടൊപ്പം 'യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ' എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അക്രമം പ്രയോഗിക്കുന്നവനാണ് എന്ന പുരുഷത്വ (masculinity) സങ്കൽപ്പത്തോടും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതിന് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം ഒരു പ്രധാന തടസ്സമാണ്.

Gender-based violence (GBV)
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം (GBV)

ENGLISH ORIGINAL

The term gender-based violence (GBV) is used to distinguish violence that targets individuals or groups of individuals on the basis of their gender from other forms of violence by individuals and collectivities. It includes acts that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm. A threat of such acts, coercion and arbitrary deprivation of liberty are also forms of genderbased violence. Such gender-based violence might occur within the family, in the community during “peace times” or times of conflict, or by state agents. It may be perpetrated by family members, acquaintances, strangers or intimate partners including husbands. While violence is a traumatic experience for anyone – man, woman or child – gender-based violence is predominantly inflicted by men on women and girls by reason of their gender. It impacts women’s dignity, security, sexuality, reproductive capacity and their right to control over their own body (autonomy), apart from its over-arching impact on physical and mental health of women. Gender-based violence stems from the power inequality between men and women, exacerbated by socio-economic, cultural and structural inequalities. A thin line of distinction exists between gender-based violence (GBV) and violence against women (VAW), though the two terms are often conflated and used inter-changeably. Though VAW includes any act of GBV against women and girls, the term ‘gender-based violence’ acknowledges the gender dimensions of the violence, both from the perspective of perpetrators as well as victims. GBV is a term that is used to distinguish violence that targets individuals or groups of individuals on the basis of their gender from other forms of violence by individuals and groups. Such gender-based violence might occur within the family, in the community during “peace times” or times of conflict, and by state agents or non-state actors. It may be perpetrated by family members, acquaintances, strangers or intimate partners. The term GBV is therefore broader and more inclusive. Gender-based violence both reflects and reinforces inequities between men and women and compromises the health, dignity, security and autonomy of its victims.1 It encompasses a wide range of human rights violations. GBV is faced predominantly but not exclusively by women and girls. Men and boys too are sometimes targeted for gender-based violence, though the extent to which GBV impacts them is not clearly known. Violence against lesbians, gays, bisexuals and transgendered people is an illustration of how gender-based violence also results from the tension between mainstream and alternative understandings and practices related to sexuality.While acknowledging the prevalence of GBV against members of the lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) community in India, and the serious human rights violations perpetrated on members of the

മലയാള പരിഭാഷ

വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മകളും നടത്തുന്ന മറ്റ് അക്രമങ്ങളിൽനിന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയോ ലിംഗപദവിയെ (gender) അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാനാണ് 'ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം' (Gender-based violence - GBV) എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ മാനസികമോ ആയ ദ്രോഹങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതോ, അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണി, നിർബന്ധിതമായി ചെയ്യിക്കൽ (coercion), സ്വേച്ഛാപരമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കൽ എന്നിവയും ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമത്തിന്റെ രൂപങ്ങളാണ്. ഇത്തരം ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിലോ, "സമാധാന കാലത്തോ" സംഘർഷങ്ങളുടെ സമയത്തോ സമൂഹത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളാലോ (state agents) സംഭവിക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പരിചയക്കാർ, അപരിചിതർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിതപങ്കാളികൾ എന്നിവർ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അക്രമം എന്നത് ഏതൊരാൾക്കും - പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ കുട്ടിക്കോ - കടുത്ത ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന (traumatic) ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിലും, ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളോടും പെൺകുട്ടികളോടും അവരുടെ ലിംഗപദവി കാരണത്താൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതിനു പുറമേ, അവരുടെ അന്തസ്സ്, സുരക്ഷിതത്വം, ലൈംഗികത, പുനരുൽപ്പാദന ശേഷി, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണാവകാശം (സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം / autonomy) എന്നിവയെയും ഇത് ആഴത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള അധികാര അസമത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്; സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, ഘടനാപരമായ അസമത്വങ്ങൾ ഇതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമവും (GBV) സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമവും (Violence Against Women - VAW) തമ്മിൽ നേർത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും പലപ്പോഴും പരസ്പരം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കപ്പെടുകയും ഒന്നിനുപകരം മറ്റൊന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ (VAW) സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 'ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം' എന്ന പദം അക്രമം ചെയ്യുന്നവരുടെയും ഇരകളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിംഗപരമായ മാനങ്ങളെ (gender dimensions)

community, this unit focusses on gender-based violence on women and girls.

വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളോ സംഘങ്ങളോ നടത്തുന്ന മറ്റ് അക്രമങ്ങളിൽനിന്ന്, വ്യക്തികളുടെ ലിംഗപദവിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാനാണ് GBV എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിലോ, "സമാധാന കാലത്തോ" സംഘർഷ സമയത്തോ സമൂഹത്തിലോ, ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളാലോ ഭരണകൂട ഇതര ശക്തികളാലോ (non-state actors) സംഭവിക്കാം. ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പരിചയക്കാർ, അപരിചിതർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതപങ്കാളികൾ എന്നിവരാൽ ചെയ്യപ്പെടാം. അതിനാൽ GBV എന്ന പദം കൂടുതൽ വിപുലവും സമഗ്രവുമാണ്. ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള അസമത്വങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം, അതിനിരയാകുന്നവരുടെ ആരോഗ്യം, അന്തസ്സ്, സുരക്ഷിതത്വം, സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം എന്നിവയെ അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.1 ഇത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഒരു നിരയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ പ്രധാനമായും നേരിടുന്നത് സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണെങ്കിലും, അവർ മാത്രമല്ല ഇതിനിരയാകുന്നത്. പുരുഷന്മാരും ആൺകുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാറുണ്ട്, എങ്കിലും ഇത് അവരെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായി അറിവായിട്ടില്ല. മുഖ്യധാരയിലുള്ളതും ബദലായതുമായ ലൈംഗിക ധാരണകളും പ്രയോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ (LGBT) കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തെയും, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ഈ പാഠഭാഗം സ്ത്രീകളിലും പെൺകുട്ടികളിലും നടക്കുന്ന ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

CATEGORIES OF GENDER-BASED VIOLENCE
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ (CATEGORIES OF GENDER-BASED VIOLENCE)

ENGLISH ORIGINAL

The UN Special Rapporteur on Violence Against Women has categorized forms of violence against women into violence within the family, violence in the community and violence perpetrated / condoned by the state.2 Using these broad forms, violence against women in India can be further disaggregated as follows: 133 a) violence in the family Gendered Based Violence – such as domestic violence, sexual abuse of children in the household, dowry-related violence, rape and incestual rape by family members, honour crimes, sex-selective abortions and female infanticide, female genital mutilation and other traditional practices that are harmful, violence against lesbian, bisexual and transgender people, and violations of sexual and reproductive rights; b) violence in the community – including rape, sexual abuse, sexual harassment at workplace and other public places, acid-throwing, 'witchhunting', sati, honour crimes, trafficking in women and children, forced prostitution, violence against women with disabilities, communal violence, and violence against adivasi and dalit women; c) violence perpetrated or condoned by the state – including custodial rapes, torture and killings, gender-based violence in militarised contexts, violence against women migrant workers, refugees and internally displaced persons, communal violence and other contexts of mass crimes. These categories of violence against women are not water-tight compartments; some types of violence against women fall under more than one category. The three categories of violence against women are also inter-related and reinforce each other to subvert and subjugate women's enjoyment of human rights.

മലയാള പരിഭാഷ

സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യു.എൻ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർ (UN Special Rapporteur on Violence Against Women), സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളെ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ അക്രമം, സമൂഹത്തിലെ അക്രമം, ഭരണകൂടം നേരിട്ട് നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന (condoned) അക്രമം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.2 ഈ വിശാലമായ വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ വിഭജിക്കാം: 133 എ) കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ അതിക്രമം ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ (Gendered Based Violence) – **ഗാർഹിക പീഡന**ം, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബലാത്സംഗവും രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവർ നടത്തുന്ന ബലാത്സംഗവും (incestual rape), ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ (honour crimes), ലിംഗനിർണ്ണയ ഗർഭഛിദ്രങ്ങളും പെൺശിശുഹത്യയും, സ്ത്രീ ചേലാകർമ്മവും (female genital mutilation) ദോഷകരമായ മറ്റ് പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളും, ലെസ്ബിയൻ, ബൈസെക്ഷ്വൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ലൈംഗിക-പുനരുൽപ്പാദന അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; ബി) സമൂഹത്തിലെ അതിക്രമം – ബലാത്സംഗം, ലൈംഗിക പീഡനം, തൊഴിലിടങ്ങളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ, ആസിഡ് ആക്രമണം, 'മന്ത്രവാദിനിയെന്ന് മുദ്രകുത്തി ആക്രമിക്കൽ' (witchhunting), സതി, ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കടത്തൽ (human trafficking), നിർബന്ധിത ലൈംഗികവൃത്തി, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, വർഗ്ഗീയ അതിക്രമങ്ങൾ, ആദിവാസി-ദളിത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; സി) ഭരണകൂടം നടത്തുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ – കസ്റ്റഡി ബലാത്സംഗങ്ങൾ, പീഡനങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും, സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിലെ ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ, കുടിയേറ്റ വനിതാ തൊഴിലാളികൾ, അഭയാർത്ഥികൾ, ആഭ്യന്തരമായി കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, വർഗീയ കലാപങ്ങളും കൂട്ടക്കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളുടെ ഈ വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ പരസ്പരം പൂർണ്ണമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട അറകളല്ല (water-tight compartments); സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ചിലതരം അതിക്രമങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടാം. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുടെ ഈ മൂന്ന്

വിഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, സ്ത്രീകളുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഉപഭോഗത്തെ തകിടം മറിക്കാനും കീഴ്പ്പെടുത്താനും പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവയുമാണ്.

MAJOR FORMS OF GENDER-BASED VIOLENCE IN INDIA
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമ രൂപങ്ങൾ

Sexual Offences: Rape, Molestation and Sexual harassment at the Workplace
ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ: ബലാത്സംഗം, മാനഭംഗപ്പെടുത്തൽ (Molestation), തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗികാതിക്രമം

ENGLISH ORIGINAL

Historically, women have been perceived as the repositories of chastity, virginity, modesty and honour. Patriarchal control over women, including through sexual violence, has been exercised and justified in the name of protecting the honour of the family / community. This notion has led to the targeting of women's bodies through sexual violence to shame and subjugate the woman, her family and her community; equally, this has served to justify the regulation of women's freedoms, choices, and the imposition of dress codes. Sexual violence and rape are tools by which power is exercised to maintain an unequal status quo in society that privileges men over women. This ideology shapes the structures of the family, the community and the state; it combines with castism and communalism to produce subordination of one community by another. Though rape and other forms of sexual violence have been rampant and are on the increase, this issue gained international visibility with the brutal gang rape and murder of a young woman on a moving bus in December 2012. This led to law reforms on rape and other sexual offences.

മലയാള പരിഭാഷ

ചരിത്രപരമായി, ചാരിത്ര്യം, കന്യകാത്വം, അടക്കം, കുടുംബ മഹിമ/മാനം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷകരായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കണ്ടിരുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ മാനം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പേരിൽ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള പുരുഷാധിപത്യപരമായ നിയന്ത്രണം പ്രയോഗിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സങ്കല്പം സ്ത്രീയെയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതിനും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു; അതുപോലെതന്നെ, സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ന്യായീകരണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകുന്ന സമൂഹത്തിലെ അസമത്വപൂർണ്ണമായ സ്ഥിതിവിശേഷം (status quo) നിലനിർത്താൻ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ലൈംഗികാതിക്രമവും ബലാത്സംഗവും. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കുടുംബം, സമൂഹം, ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഘടനകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു; ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു സമുദായത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത് ജാതീയതയുമായും വർഗീയതയുമായും ഒത്തുചേരുന്നു. ബലാത്സംഗവും മറ്റ് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും വ്യാപകവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുമാണെങ്കിലും, 2012 ഡിസംബറിൽ ഓടുന്ന ബസിൽ ഒരു യുവതി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചത്. ഇത് ബലാത്സംഗത്തെയും മറ്റ് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്: 2013-ലെ ക്രിമിനൽ നിയമ ഭേദഗതി നിയമം).

Dowry-related Deaths and Harassment
സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും

ENGLISH ORIGINAL

Statistics are not required to establish the persisting, disturbing and increasing presence of dowry as a cause for homicide, suicide and harassment of young women. This is because many of these deaths and harassments go unreported, or are classified under deceptive provisions such as accidental deaths. A dowrymotivated killing in October 2012 that shocked the country was that of Pravartika Gupta, a 25 year old technology graduate, who was burnt to death in her bedroom along with her 13 month old child. The young mother and child were killed by her husband and in-laws over a dowry dispute – the woman's parents had agreed to pay Rs. 10,00,000 and a Honda City car for the husband's parents, and while they were struggling to make the payment, the husband's family had allegedly demanded the purchase of a flat for them.4 The law related to dowry – Dowry Prohibition Act 1961 – has been made stringent for this reason. Additionally, Section 498A and S. 304B of the Indian Penal Code help to address issues of dowry harassment and dowry-motivated murder respectively. The rising number of cases of dowry harassment indicates that stringent laws and sustained campaigns against dowry have had little effect in arresting this heinous crime against women, which is practised across caste, class, religious and educational divides in India. However, it is important to remember that all incidents of violence against women within the home are not necessarily dowryrelated. Feminist lawyers also point out that the woman's family is responsible for getting her married in the first place (with or without dowry) instead of supporting her to study and work, and for not allowing her to return home from her marital home even when she faces acute harassment due to dowry or other reasons. The patriarchal perspective of marriage as an end-all for women, and the belief that the rightful place for death of a woman as her husband's place coupled with increasing consumerism, have fuelled the phenomenon of women facing death, violence and harassment in their marital homes.

മലയാള പരിഭാഷ

യുവതികളുടെ കൊലപാതകം, ആത്മഹത്യ, പീഡനം എന്നിവയ്ക്ക് സ്ത്രീധനം ഒരു കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം, ഇത്തരം മരണങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും ഭൂരിഭാഗവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുകയോ ആകസ്മിക മരണങ്ങൾ (accidental deaths) പോലെയുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിൽ തരംതിരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. 2012 ഒക്ടോബറിൽ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സ്ത്രീധന പ്രേരിതമായ ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു 25 വയസ്സുള്ള സാങ്കേതിക ബിരുദധാരിയായ പ്രവർത്തിക ഗുപ്തയുടേത്; തന്റെ 13 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനൊപ്പം അവർ കിടപ്പുമുറിയിൽ ചുട്ടുകൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്ത്രീധന തർക്കത്തെ തുടർന്ന് യുവതിയായ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവും ഭർതൃവീട്ടുകാരും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു - യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി 10,00,000 രൂപയും ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി കാറും നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ അത് നൽകാൻ പാടുപെടുന്നതിനിടയിൽ, ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബം അവർക്കായി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.4 സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം - സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം 1961 (Dowry Prohibition Act 1961) - കർശനമാക്കിയത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (IPC) സെക്ഷൻ 498A, സെക്ഷൻ 304B എന്നിവ യഥാക്രമം സ്ത്രീധന പീഡനവും സ്ത്രീധന പ്രേരിത കൊലപാതകവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ജാതി, വർഗ്ഗ, മത, വിദ്യാഭ്യാസ ഭേദമന്യേ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ഈ നികൃഷ്ടമായ കുറ്റകൃത്യത്തെ തടയുന്നതിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങളും സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായ നിരന്തര പ്രചാരണങ്ങളും കാര്യമായ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സ്ത്രീധന പീഡന കേസുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളും സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകണമെന്നില്ല എന്നത് ഓർക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സ്ത്രീയെ പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുവിടുന്നതിലും (സ്ത്രീധനം നൽകിയോ അല്ലാതെയോ), സ്ത്രീധനം കൊണ്ടോ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ കടുത്ത പീഡനം നേരിടുമ്പോഴും ഭർതൃവീട്ടിൽനിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതിലും സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റ് നിയമജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വിവാഹമാണെന്ന പുരുഷാധിപത്യ

കാഴ്ചപ്പാടും, ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കേണ്ടത് ഭർതൃവീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കണം എന്ന വിശ്വാസവും, അതോടൊപ്പം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരവും (consumerism) ഭർതൃവീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ മരണവും അക്രമവും പീഡനവും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

Domestic Violence
ഗാർഹിക പീഡനം (Domestic Violence)

ENGLISH ORIGINAL

Some of the key findings of **NFHS-3** on domestic violence, which interviewed 1,25,000 across twenty eight states and the national capital, conducted in 2005- 6 are as follows:

മലയാള പരിഭാഷ

2005-06 ൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുമായി 1,25,000 പേരെ അഭിമുഖം നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ, **ഗാർഹിക പീഡന**ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാം ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേയുടെ (NFHS-3) ചില പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

ENGLISH ORIGINAL

Incidence and categories: Over 40 percent of Indian women have experienced domestic violence at some point in their married lives. 37 percent of evermarried women have experienced spousal physical or sexual violence. 16 percent women have experienced spousal emotional violence. One in ten wives, or 10 percent, have experienced sexual violence like marital rape on at least one occasion;

മലയാള പരിഭാഷ

വ്യാപ്തിയും വിഭാഗങ്ങളും: ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ 40 ശതമാനത്തിലധികം പേർ തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ **ഗാർഹിക പീഡന**ം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ 37 ശതമാനം പേർ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ ആയ അക്രമം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 16 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് മാനസിക/ വൈകാരിക പീഡനം (emotional violence) അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ 10 ശതമാനം പേർ, ഒരിക്കലെങ്കിലും വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം (marital rape) പോലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട്;

ENGLISH ORIGINAL

Injuries caused: Among all ever-married women who reported ever experiencing physical or sexual violence, 36 percent report cuts, bruises, or aches, 9 percent report eye injuries, sprains, dislocations or burns, 7 percent report deep wounds, broken bones, broken teeth, or other serious injury, and 2 percent report severe burns;

മലയാള പരിഭാഷ

ഉണ്ടായ പരിക്കുകൾ (Injuries caused): ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ ആയ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ (ever-married women), 36 ശതമാനം പേർക്ക് മുറിവുകൾ, ചതവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവേദന എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; 9 ശതമാനം പേർക്ക് കണ്ണിനേറ്റ പരിക്കുകൾ, ഉളുക്ക്, സന്ധിഭ്രംശം (dislocations) അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളലുകൾ എന്നിവ സംഭവിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി; 7 ശതമാനം പേർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ, അസ്ഥി ഒടിയൽ (broken bones), പല്ല് പൊട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ എന്നിവയുണ്ടായി; കൂടാതെ 2 ശതമാനം പേർക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു;

ENGLISH ORIGINAL

Co-relation between violence and years of marriage: An overwhelming majority of women who reported domestic violence were first assaulted by their husbands less than two years into their marriage. According to the figures, 62 percent experienced physical or sexual violence within the first two years of marriage, while 32 percent experienced violence in the first five years;

മലയാള പരിഭാഷ

അതിക്രമവും ദാമ്പത്യ വർഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം (Co-relation between violence and years of marriage): **ഗാർഹിക പീഡന**ം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരാൽ ആദ്യമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 62 ശതമാനം പേർ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ ആയ പീഡനം അനുഭവിച്ചു; അതേസമയം 32 ശതമാനം പേർ ആദ്യ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായി;

ENGLISH ORIGINAL

Seeking help: Only one in four abused women seek help to try and end the violence mete out to them by their husbands. Only 2 percent of women who faced domestic violence sought intervention from the police. A large majority of women who have experienced sexual violence, but not physical violence, have never told anyone about the violence (85 percent), and only 8 percent have ever sought help. Abused women most often seek help from their own families.

മലയാള പരിഭാഷ

സഹായം തേടൽ (Seeking help): ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് നേരെ അഴിച്ചുവിടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പീഡനത്തിനിരയായ നാലിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് (നാലിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾ) സഹായം തേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. **ഗാർഹിക പീഡന**ം നേരിട്ട സ്ത്രീകളിൽ വെറും 2 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ തേടിയത്. ശാരീരിക പീഡനമല്ല, മറിച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം മാത്രം നേരിട്ട സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും (85 ശതമാനം) ഈ അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടും ഒരിക്കലും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടില്ല; കൂടാതെ വെറും 8 ശതമാനം പേർ മാത്രമേ എപ്പോഴെങ്കിലും സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളൂ. പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി സഹായം തേടുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

ENGLISH ORIGINAL

Perceptions among women: Nearly 55 percent think that spousal abuse is warranted in several circumstances; 41 percent of women thought that husbands were justified in slapping their wives if the latter showed disrespect to their in-laws; 35 percent of women thought they deserved a brutal beating at the hands of their spouses if they neglected doing the household chores or looking after their children;

മലയാള പരിഭാഷ

സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ മനോഭാവങ്ങൾ (Perceptions among women): പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ പീഡനം (spousal abuse) ന്യായമാണെന്ന് ഏകദേശം 55 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ കരുതുന്നു; അമ്മായിയമ്മയോടോ അമ്മായിയച്ഛനോടോ (ഭർതൃവീട്ടുകാരോട്) അനാദരവ് കാണിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് 41 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ വിശ്വസിച്ചു; വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിലോ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിലോ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് തങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 35 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു;

ENGLISH ORIGINAL

Perceptions among men: Nearly 51 percent of the 75,000 Indian men surveyed think hitting or beating their wives is acceptable for certain reasons, particularly if she disrespects her in-laws; a smaller number think bad cooking or refusing sex are reasons for physically assaulting their wives;

മലയാള പരിഭാഷ

പുരുഷന്മാർക്കിടയിലെ മനോഭാവങ്ങൾ (Perceptions among men): സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 75,000 ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാരിൽ ഏകദേശം 51 ശതമാനം പേരും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്നതോ മർദ്ദിക്കുന്നതോ സ്വീകാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും അവൾ ഭർതൃവീട്ടുകാരോട് അനാദരവ് കാണിച്ചാൽ. നല്ല ഭക്ഷണമൊരുക്കാതിരിക്കുകയോ ലൈംഗികബന്ധം നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യമാരെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായമായ കാരണങ്ങളാണെന്ന് താരതമ്യേന ചെറിയൊരു വിഭാഗം പുരുഷന്മാർ കരുതുന്നു;

ENGLISH ORIGINAL

The Protection of Women from Domestic Violence Act (**PWDVA**) was enacted in 2005 to address the issue. A key challenge to addressing domestic violence against women, is to change perceptions among women and men that domestic violence is permissible under certain circumstances.

മലയാള പരിഭാഷ

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2005-ൽ '**ഗാർഹിക പീഡന**ത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമം' (Protection of Women from Domestic Violence Act - PWDVA 2005) പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ **ഗാർഹിക പീഡന**ം അനുവദനീയമാണെന്ന സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും പരമ്പരാഗതമായ മനോഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള **ഗാർഹിക പീഡന**ം തടയുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി.

Trafficking
മനുഷ്യക്കടത്ത് (Trafficking)

ENGLISH ORIGINAL

India is a source, a transit point for women and girls trafficked to other countries, as well as a major destination for trafficked women and girls. The forced labour of an estimated 20 to 65 million citizens constitutes India's largest trafficking problem. India remains the main receiving country in the South Asian region for victim-survivors of trafficking. India's trafficking patterns indicate that 90 per cent of the trafficking is domestic, with only 10 per cent taking place across international borders8 and the most disadvantaged social economic strata, including the lowest castes, are most vulnerable. Those at risk of being trafficked include women and girls living away from families, those living in rural poverty, slums, brothels or on streets, physically and mentally challenged persons, those facing a stigma due to abuse and those in contexts of ethnic and communal violence. Every year, thousands of women and girls are bought and sold, coerced, tricked, drugged, abducted, defrauded, assaulted and forced to live and work in exploitative, servile or slave-like conditions, with little bargaining power. Overt forms of violence, including rape, torture, deprivation of liberty, forced labour and forced marriage, are often perpetrated against girls who seek to assert their rights. Although provisions on trafficking existed in the IPC for many decades, these were amended in 2013 and the offences were elaborated upon to reflect ground realities and complex practices involving a nexus of persons within and outside the country (**Sections 370** and 370A of the Indian Penal Code). Additionally, The Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956 addresses the issue of trafficking.

മലയാള പരിഭാഷ

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രഭവകേന്ദ്രവും (source), ഇടത്താവളവും (transit point), അതോടൊപ്പം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമാണ് (destination) ഇന്ത്യ. ഏകദേശം 20 മുതൽ 65 ദശലക്ഷം (2 മുതൽ 6.5 കോടി വരെ) പൗരന്മാരെ നിർബന്ധിത തൊഴിലിന് (forced labour) ഇരയാക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യക്കടത്ത് പ്രശ്നം. ദക്ഷിണേഷ്യൻ മേഖലയിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായ അതിജീവിതരെ (victim-survivors) സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രധാന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ രീതികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും ആഭ്യന്തരമായി (domestic) നടക്കുന്നതാണെന്നും വെറും 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടന്ന് നടക്കുന്നത് എന്നുമാണ്8. താഴ്ന്ന ജാതികളിൽപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത്. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, പെൺകുട്ടികൾ, ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർ, ചേരികളിലും വേശ്യാലയങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും ജീവിക്കുന്നവർ, ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ, മുൻകാല അതിക്രമങ്ങൾ കാരണം സാമൂഹികമായ അപമാനം നേരിടുന്നവർ, വംശീയവും സാമുദായികവുമായ കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിയുന്നവർ എന്നിവരാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളവർ. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും വിൽക്കപ്പെടുകയും വാങ്ങപ്പെടുകയും, നിർബന്ധിതരാക്കപ്പെടുകയും, വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും, മയക്കുമരുന്ന് നൽകപ്പെടുകയും, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും, വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും, ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും, വിലപേശൽ ശേഷി തീരെയില്ലാതെ ചൂഷണപരവും അടിമത്തതുല്യവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും നിർബന്ധിതരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ ബലാത്സംഗം, ക്രൂരപീഡനം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കൽ, നിർബന്ധിത തൊഴിൽ, നിർബന്ധിത വിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ അതിക്രമങ്ങൾ നിരന്തരം അഴിച്ചുവിടപ്പെടുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ (IPC) മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, 2013-ൽ അവ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുകയും, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പ്രവണതകളെയും താഴേത്തട്ടിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ

ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വിശദമായി നിർവചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം / IPC സെക്ഷൻ 370, 370A). കൂടാതെ, 1956-ലെ 'അനൈതിക മനുഷ്യക്കടത്ത് (തടയൽ) നിയമം' (Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956) മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

Acid Attacks
ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ (Acid Attacks)

ENGLISH ORIGINAL

Acid attacks against adolescent girls and young women in India have been regularly reported in the media, increasingly so in recent years. However, India did not have official statistics or any systematic record on the issue until February 2013, when it was recognized as a specific offence in the Indian Penal Code (Sections 326A and B). A study conducted by Cornell University in January 2011 said there were 153 attacks reported in the media from 1999 to 2010.9 The Campaign and Struggle Against Acid Attacks (CSAAA), a civil society network, has compiled a list of 56 cases in Karnataka alone, between 1999 and 2007.10 According to Acid Survivors Foundation India (ASFI), acid violence cases in India could range between 100 and 500 a year.11 Acid attacks were recognised as specific offences in the IPC in 2013 under Sections 326A and B of the Indian Penal Code.

മലയാള പരിഭാഷ

ഇന്ത്യയിലെ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും യുവതികൾക്കും നേരെയുള്ള ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക കുറ്റകൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ (സെക്ഷൻ 326A, 326B) ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളോ ചിട്ടയായ രേഖകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1999 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ 153 ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് 2011 ജനുവരിയിൽ കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു9. 'ക്യാമ്പയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ആസിഡ് അറ്റാക്ക്സ്' (CSAAA) എന്ന പൗരസമൂഹ ശൃംഖല, 1999-നും 2007-നും ഇടയിൽ കർണാടകയിൽ മാത്രം 56 കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്10. 'ആസിഡ് സർവൈവേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ' (ASFI) യുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ആസിഡ് അതിക്രമ കേസുകൾ പ്രതിവർഷം 100 മുതൽ 500 വരെയാകാം11. 2013-ൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 326A, 326B വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ പ്രത്യേക കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

Female Sex Selective Abortions
പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ / ലിംഗനിർണ്ണയ ഗർഭച്ഛിദ്രം (Female Sex Selective Abortions)

ENGLISH ORIGINAL

India's population has more men than women. The adverse child sex ratio has existed since 1901 (see Table 2 below). This unequal male – female sex ratio in India is the result of several practices - selective elimination of female fetuses through abortion, selection of male-embryo at the pre-conception stage, as well as the practice of female infanticide. While the focus of public interventions is Gendered Based Violence on the sex ratio figures, these are merely a symptom of a larger problem – gender inequality, discrimination against women in Indian society and the low social status of women and girls. The role played by an increasingly unethical and commerce driven medical establishment cannot be understated. Foetal sex determination followed by sexselective abortions is a thriving business, and has grown into an over Rs. 1,000 crore industry (US$ 244 million) (Alka Gupta 2007) There has been a mushrooming of ultrasound and scanning centres, as well as mobile sex selection clinics that drive into almost any village or neighbourhood.Essentially, the devalued status of women causes the demand, and medical commerce then supplies society with easy technology to act on its anti-female biases. A worsening of the sex ratio has been linked to increased incidence of sexual violence against girls and women, increase in child marriages, increase in maternal deaths due to abortions and early marriages, and trafficking from other places for marriage. In short, the adverse sex ratio threatens to push women into a vicious cycle of violence and exploitation. The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act 2003 is a special legislation that addresses this issue.

മലയാള പരിഭാഷ

ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ സ്ത്രീകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാണുള്ളത്. പ്രതികൂലമായ ബാല ലിംഗാനുപാതം (adverse child sex ratio) 1901 മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് (താഴെയുള്ള പട്ടിക 2 കാണുക). ഇന്ത്യയിലെ ഈ അസമമായ സ്ത്രീ-പുരുഷ ലിംഗാനുപാതം നിരവധി ദുരാചാരങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമാണ് — ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിലൂടെ പെൺഭ്രൂണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ, ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൺഭ്രൂണങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, പെൺ ശിശുഹത്യ (female infanticide) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊതു ഇടപെടലുകൾ ലിംഗാനുപാത കണക്കുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഇത് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ എന്ന വലിയൊരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് — അതായത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ലിംഗപരമായ അസമത്വം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ വിവേചനം, പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവി എന്നിവയാണവ. അധാർമ്മികവും കച്ചവടക്കണ്ണോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ പങ്കിനെ കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. ഭ്രൂണത്തിന്റെ ലിംഗനിർണ്ണയവും തുടർന്നു നടത്തുന്ന ലിംഗാധിഷ്ഠിത ഗർഭച്ഛിദ്രങ്ങളും തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു വൻ ബിസിനസ്സാണ്, ഇത് 1,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ (244 ദശലക്ഷം യു.എസ്. ഡോളർ) ഒരു വ്യവസായമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു (Alka Gupta 2007). ഏത് ഗ്രാമത്തിലേക്കും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഓടിയെത്തുന്ന മൊബൈൽ ലിംഗനിർണ്ണയ ക്ലിനിക്കുകളും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും കൂണുപോലെ മുളച്ചുപൊന്തിയിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി, സ്ത്രീകളുടെ മൂല്യച്യുതി വരുത്തിയ സാമൂഹിക പദവിയാണ് ഇതിനുള്ള ആവശ്യകത (demand) സൃഷ്ടിക്കുന്നത്; സ്ത്രീവിരുദ്ധ മുൻവിധികളോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മെഡിക്കൽ വാണിജ്യരംഗം സമൂഹത്തിന് ലളിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എത്തിച്ചുനൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലിംഗാനുപാതത്തിലെ ഈ തകർച്ച പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും, ബാലവിവാഹങ്ങൾ കൂടുന്നതിനും, അശാസ്ത്രീയ ഗർഭച്ഛിദ്രങ്ങളും നേരത്തെയുള്ള വിവാഹങ്ങളും മൂലമുള്ള മാതൃമരണങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനും, വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യക്കടത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രതികൂല ലിംഗാനുപാതം സ്ത്രീകളെ അതിക്രമങ്ങളുടെയും ചൂഷണങ്ങളുടെയും ഒരു ദുഷിച്ച വലയത്തിലേക്ക് (vicious cycle) തള്ളിവിടാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണമാണ് 2003-ലെ 'ഗർഭധാരണത്തിന്

മുമ്പും പ്രസവത്തിന് മുമ്പുമുള്ള രോഗനിർണ്ണയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (ലിംഗതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരോധന) നിയമം' (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques - PCPNDT Act 2003).

MARGINALIZATION & INCREASED VULNERABILITY
പാർശ്വവൽക്കരണവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയും (MARGINALIZATION & INCREASED VULNERABILITY)

ENGLISH ORIGINAL

While all women are vulnerable to violence, women and girls from minority communities, marginalised groups and underprivileged sections of society are more vulnerable because of their lower socio-economic status and their reduced power to access and negotiate with systems of law and justice. This includes women who face physical / mental disability, women from scheduled castes, scheduled tribes, religious minority and lesbian-gay-bisexual-transgender (LGBT) communities, aged women and young girls, trafficked women and women prisoners. The inter-section of gender with other variables such as caste, class, religion, disability, sexuality, profession and political belief results in multiple disadvantages and varied forms of disempowerment, rendering women's experiences less visible, and their quest for justice more challenging.

മലയാള പരിഭാഷ

എല്ലാ സ്ത്രീകളും അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിലും (vulnerable), ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ, സമൂഹത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ താഴ്ന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പദവിയും നിയമ-നീതി സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കാനും അവരുമായി സംവദിക്കാനുമുള്ള പരിമിതമായ ശേഷിയും കാരണം കൂടുതൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിടുന്നു. ശാരീരിക/ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗം, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, എൽ.ജി.ബി.ടി (LGBT - ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ) വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ, പ്രായമായ സ്ത്രീകളും കൊച്ചുപെൺകുട്ടികളും, മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീകളും വനിതാ തടവുകാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജാതി, വർഗ്ഗം, മതം, ഭിന്നശേഷി, ലൈംഗികത, തൊഴിൽ, രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി ലിംഗപദവി പരസ്പരം ഇടകലരുമ്പോൾ (intersectionality), അത് സ്ത്രീകളിൽ ബഹുമുഖമായ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ശാക്തീകരണമില്ലായ്മയ്ക്കും വഴിവെക്കുന്നു; ഇത് അവരുടെ പീഡനാനുഭവങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് അദൃശ്യമാക്കുകയും അവരുടെ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തെ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

CONCLUSION
ഉപസംഹാരം (CONCLUSION)

ENGLISH ORIGINAL

Gender-based violence is rooted in women's subordinate status, it is linked both to the institution of patriarchy as well as the concept of masculinity.

മലയാള പരിഭാഷ

ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ (Gender-based violence) സ്ത്രീകളുടെ കീഴാള പദവിയിലാണ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്; ഇത് പുരുഷാധിപത്യം (patriarchy) എന്ന വ്യവസ്ഥിതിയോടും പുരുഷത്വം (masculinity) എന്ന സങ്കല്പത്തോടും ഒരുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

The term gender-based violence (GBV) is used to distinguish violence that targets individuals or groups of individuals on the basis of their gender from other forms of violence by individuals and collectivities. It includes acts that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm.

മലയാള പരിഭാഷ

വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മകളും നടത്തുന്ന മറ്റ് അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന്, വ്യക്തികളെയോ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തെയോ അവരുടെ ലിംഗപദവിയുടെ (gender) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാനാണ് 'ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം' (Gender-based violence - GBV) എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ മാനസികമോ ആയ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Such gender-based violence might occur within the family, in the community during “peace times” or times of conflict, or by state agents. It may be perpetrated by family members, acquaintances, strangers or intimate partners including husbands.

മലയാള പരിഭാഷ

ഇത്തരം ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിലോ, സമൂഹത്തിൽ 'സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷ'ത്തിലോ സംഘർഷാവസ്ഥകളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാലോ (state agents) സംഭവിക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പരിചയക്കാർ, അപരിചിതർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പങ്കാളികൾ (intimate partners) എന്നിവരാൽ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടാം.

ENGLISH ORIGINAL

Though rape and other forms of sexual violence have been rampant and are on the increase, this issue gained international visibility with the brutal gang rape and murder of a young woman on a moving bus in December 2012. This led to law reforms on rape and other sexual offences.

മലയാള പരിഭാഷ

ബലാത്സംഗവും മറ്റ് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും വ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുകയും വർദ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, 2012 ഡിസംബറിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു യുവതി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തോടെയാണ് ഈ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. ഇത് ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന്: 2013-ലെ ക്രിമിനൽ നിയമ ഭേദഗതി) വഴിതെളിച്ചു.

ENGLISH ORIGINAL

The rising number of cases of dowry harassment indicates that stringent laws and sustained campaigns against dowry have had little effect in arresting this heinous crime against women, which is practised across caste, class, religious and educational divides in India.

മലയാള പരിഭാഷ

സ്ത്രീധന പീഡന കേസുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നിരക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ ജാതി, വർഗ്ഗ, മത, വിദ്യാഭ്യാസ അതിർവരമ്പുകൾക്കതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഈ ഹീനകൃത്യത്തെ തടയുന്നതിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾക്കും നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും കാര്യമായ ഫലം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്.

ENGLISH ORIGINAL

The Protection of Women from Domestic Violence Act (**PWDVA**) was enacted in 2005 to address the issue of domestic violence, which is rampant. However, a key challenge to addressing domestic violence against women, is to change perceptions among women and men that domestic violence is permissible under certain circumstances.

മലയാള പരിഭാഷ

വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന **ഗാർഹിക പീഡന**മെന്ന പ്രശ്നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി 2005-ൽ **ഗാർഹിക പീഡന**ത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമം (Protection of Women from Domestic Violence Act - PWDVA, 2005) നിലവിൽ വന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ **ഗാർഹിക പീഡന**ം അനുവദനീയമാണ് എന്ന സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും തെറ്റായ മനോഭാവവും ധാരണകളും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള **ഗാർഹിക പീഡന**ം തടയുന്നതിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

ENGLISH ORIGINAL

Those at risk of being trafficked include women and girls living away from families, those living in rural poverty, slums, brothels or on streets, physically and mentally challenged persons, those facing a stigma due to abuse and those in contexts of ethnic and communal violence.

മലയാള പരിഭാഷ

കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും, ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ചേരികളിലും വേശ്യാലയങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും ജീവിക്കുന്നവർ, ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ, ചൂഷണങ്ങൾക്കും ദുരുപയോഗങ്ങൾക്കും ഇരയായതിനാൽ സാമൂഹിക അപമാനം (stigma) നേരിടുന്നവർ, വംശീയ-വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിയുന്നവർ എന്നിവർ മനുഷ്യക്കടത്തിന് (human trafficking) ഇരയാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Sections 370 and 370A of the Indian Penal Code and The Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956 address the issue of trafficking.

മലയാള പരിഭാഷ

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (IPC) 370, 370A വകുപ്പുകളും, 1956-ലെ അധാർമ്മിക മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയൽ നിയമവും (The Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956 - ITPA) മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Acid attacks against adolescent girls and young women in India have been regularly reported in the media, increasingly so in recent years. However, India did not have official statistics or any systematic record on the issue until February 2013, when it was recognized as a specific offence in the Indian Penal Code (Sections 326A and B).

മലയാള പരിഭാഷ

ഇന്ത്യയിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും യുവതികൾക്കും നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരന്തരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത കാലത്തായി ഇതിൽ വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ (സെക്ഷൻ 326A, 326B എന്നിവ പ്രകാരം) ഇതൊരു സവിശേഷ കുറ്റകൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളോ ചിട്ടയായ രേഖകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ENGLISH ORIGINAL

Honour crimes are directed mostly at young women and girls, but also young couples who choose inter-caste and inter-religious marriages. They are punished because they are perceived to have crossed social boundaries or transgressed social norms,

മലയാള പരിഭാഷ

ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ (Honour crimes - ഉദാഹരണത്തിന്: ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ) പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് യുവതികളെയും പെൺകുട്ടികളെയുമാണ്; കൂടാതെ മിശ്രജാതി-മിശ്രമത വിവാഹങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യുവ ദമ്പതികളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. സ്ഥാപിതമായ സാമൂഹിക അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കുകയോ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്ന ധാരണയിലാണ് ഇവർ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

ENGLISH ORIGINAL

The imbalanced sex ratio figures, caused by female infanticide, female sex selective abortions and selection of male embryo at the pre-conceeption stage are merely a symptom of a larger problem – gender inequality, discrimination against women in Indian society and the low social status of women and girls.

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺശിശുഹത്യ, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ലിംഗം നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭ്രൂണഹത്യ, ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആൺഭ്രൂണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം (imbalanced sex ratio), ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗ അസമത്വം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനം, സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവി എന്നീ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബാഹ്യലക്ഷണം മാത്രമാണ്.

ENGLISH ORIGINAL

The adverse sex ratio threatens to push women into a vicious cycle of violence and exploitation.

മലയാള പരിഭാഷ

പ്രതികൂലമായ ഈ സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം, സ്ത്രീകളെ അതിക്രമങ്ങളുടെയും ചൂഷണങ്ങളുടെയും ഒരു ദുഷിച്ച വലയത്തിലേക്ക് (vicious cycle) തള്ളിവിടാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act 2003 is a special legislation that addresses this issue.

മലയാള പരിഭാഷ

ഈ വിഷയത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണമാണ് 2003-ലെ ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപും പ്രസവത്തിന് മുൻപുമുള്ള ലിംഗനിർണ്ണയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (ലിംഗ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരോധനം) നിയമം (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 2003 - PCPNDT).

ENGLISH ORIGINAL

While all women are vulnerable to violence, women and girls from minority communities, marginalised groups and underprivileged sections of society are more vulnerable because of their lower socio-economic status and their reduced power to access and negotiate with systems of law and justice.

മലയാള പരിഭാഷ

എല്ലാ സ്ത്രീകളും അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിലും (vulnerable), ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്ക തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ താഴ്ന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പദവിയും നിയമ-നീതി വ്യവസ്ഥകളെ സമീപിക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനുമുള്ള പരിമിതമായ ശേഷിയും കാരണം കൂടുതൽ ദുർബലരും അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാൻ എളുപ്പമുള്ളവരുമാണ്.

Reference
അവലംബം (Reference)

ENGLISH ORIGINAL

Flavia Agnes (1998), ‘Violence Against Women: Review of Recent Enactments’ in Swapna Mukhopadhyay, ed. In the Name of Justice: Women and Law in Society, pp. 81–116. New Delhi: Manohar Publishers and Distributors

മലയാള പരിഭാഷ

ഫ്ലാവിയ ആഗ്നസ് (1998), 'വയോലൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് വുമൺ: റിവ്യൂ ഓഫ് റീസെന്റ് എന്നാക്ട്മെന്റ്സ്' (Violence Against Women: Review of Recent Enactments), സ്വപ്ന മുഖോപാധ്യായ എഡിറ്റ് ചെയ്ത, 'ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്: വുമൺ ആൻഡ് ലോ ഇൻ സൊസൈറ്റി' (In the Name of Justice: Women and Law in Society) എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന്, പേജ് 81-116. ന്യൂ ഡെൽഹി: മനോഹർ പബ്ലിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്.

ENGLISH ORIGINAL

Saumya Uma (2010), edited by Vrinda Grover, Addressing Domestic Violence Through the Law. New Delhi: Multiple Action Research Group.

മലയാള പരിഭാഷ

സൗമ്യ ഉമ (2010), വൃന്ദ ഗ്രോവർ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്, 'അഡ്രസ്സിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ത്രൂ ദി ലോ' (Addressing Domestic Violence Through the Law). ന്യൂ ഡെൽഹി: മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ്.

ENGLISH ORIGINAL

Shankar Sen (2005), Trafficking in Women and Children in India. New Delhi: Orient Longman Pvt Ltd. Vol. I

മലയാള പരിഭാഷ

ശങ്കർ സെൻ (2005), 'ട്രാഫിക്കിങ് ഇൻ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ' (Trafficking in Women and Children in India). ന്യൂ ഡെൽഹി: ഓറിയന്റ് ലോങ്മാൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. വോളിയം I.

ENGLISH ORIGINAL

Smita Narula (1999) Broken People: Caste Violence Against India’s “Untouchables”. New York: Human Rights Watch.

മലയാള പരിഭാഷ

സ്മിത നറുല (1999) 'ബ്രോക്കൺ പീപ്പിൾ: കാസ്റ്റ് വയലൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യസ് അൺടച്ചബിൾസ്' (Broken People: Caste Violence Against India’s “Untouchables”). ന്യൂ യോർക്ക്: ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച്.

Female genital mutilation (FGM)
സ്ത്രീകളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം വികലമാക്കൽ (Female Genital Mutilation - FGM)

ENGLISH ORIGINAL

Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons. The practice has no health benefits for girls and women and can result in severe bleeding and problems urinating, and later cysts, menstrual difficulties, infections, as well as complications in childbirth and increased risk of newborn deaths.

മലയാള പരിഭാഷ

സ്ത്രീകളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം വികലമാക്കൽ (FGM) എന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ബാഹ്യ ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ആചാരം പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളും നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് കഠിനമായ രക്തസ്രാവത്തിനും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും, പിന്നീട് സിസ്റ്റുകൾ (cysts), ആർത്തവ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അണുബാധകൾ എന്നിവയ്ക്കും പുറമേ പ്രസവസമയത്തെ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകാം.

ENGLISH ORIGINAL

The practice of FGM is recognized internationally as a violation of the human rights of girls and women. It reflects deep-rooted inequality between the sexes and constitutes an extreme form of discrimination against girls and women. It is nearly always carried out on minors and is a violation of the rights of children. The practice also violates a person's right to health, security and physical integrity; the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment; and the right to life, in instances when the procedure results in death. In several settings, there is evidence suggesting greater involvement of health workers in performing FGM due to the belief that the procedure is safer when medicalized. WHO strongly urges health workers not to perform FGM and has developed a global strategy and specific materials to support the health sector and health workers themselves to end FGM medicalization.

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമായാണ് FGM എന്ന ആചാരം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലിംഗവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ അസമത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെയുള്ള തീവ്രമായ രൂപത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മിക്കവാറും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ മേലാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്, അതിനാൽ ഇത് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണ്. ഈ ആചാരം വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ശാരീരിക സമഗ്രതയ്ക്കുമുള്ള അവകാശത്തെയും; പീഡനത്തിൽ നിന്നും ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും അപമാനകരവുമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനുള്ള അവകാശത്തെയും; നടപടിക്രമം മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവനുവള്ള അവകാശത്തെയും ലംഘിക്കുന്നു. FGM വൈദ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ (medicalized) കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം കാരണം, അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ തെളിവുകളുണ്ട്. FGM നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് ശക്തമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, ആരോഗ്യമേഖലയെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും FGM-ന്റെ വൈദ്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആഗോള തന്ത്രവും പ്രത്യേക വസ്തുക്കളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Types of FGM
FGM-ന്റെ തരങ്ങൾ

ENGLISH ORIGINAL

Female genital mutilation is classified into 4 major types:

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺകുട്ടികളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം വികലമാക്കൽ (FGM) പ്രധാനമായും 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

ENGLISH ORIGINAL

Type 1: This is the partial or total removal of the clitoral glans (the external and visible part of the clitoris, which is a sensitive part of the female genitals), and/or the prepuce/clitoral hood (the fold of skin surrounding the clitoral glans).

മലയാള പരിഭാഷ

തരം 1: ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ തലഭാഗം (clitoral glans - സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലെ സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതും പുറത്തു കാണുന്നതുമായ ഭാഗം) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രെപുസ് അഥവാ ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡ് (ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ തലഭാഗത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ചർമ്മ മടക്ക്) ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണിത്.

ENGLISH ORIGINAL

Type 2: This is the partial or total removal of the clitoral glans and the labia minora (the inner folds of the vulva), with or without removal of the labia majora (the outer folds of skin of the vulva).

മലയാള പരിഭാഷ

തരം 2: ക്ലിറ്റോറിസിന്റെ തലഭാഗവും ലാബിയ മിനോറയും (വൾവയുടെ ഉൾവശത്തുള്ള മടക്കുകൾ) ലാബിയ മേജറ (വൾവയുടെ പുറം ചർമ്മ മടക്കുകൾ) നീക്കം ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ, ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണിത്.

ENGLISH ORIGINAL

Type 3: Also known as infibulation, this is the narrowing of the vaginal opening through the creation of a covering seal. The seal is formed by cutting and repositioning the labia minora, or labia majora, sometimes through stitching, with or without removal of the clitoral prepuce/clitoral hood and glans.

മലയാള പരിഭാഷ

തരം 3: ഇൻഫിബുലേഷൻ (infibulation) എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്, യോനിദ്വാരം ഒരു മൂടിപോലെയുള്ള ഭാഗം നിർമ്മിച്ച് ചുരുക്കുന്ന രീതിയാണ്. ക്ലിറ്റോറസിന്റെ പ്രെപുസ്/ഹുഡ് എന്നിവയും തലഭാഗവും നീക്കം ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ, ലാബിയ മിനോറയോ ലാബിയ മേജറോ മുറിച്ച് പുനഃക്രമീകരിച്ചാണ് (ചിലപ്പോൾ തുന്നിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട്) ഈ മൂടി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

ENGLISH ORIGINAL

Type 4: This includes all other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes, e.g., pricking, piercing, incising, scraping and cauterizing the genital area.

മലയാള പരിഭാഷ

തരം 4: വൈദ്യശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ത്രീകളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ദോഷകരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്: ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് കുത്തുക, തുളയ്ക്കുക, മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ചുരണ്ടുക, കനൽ വെച്ച് പൊള്ളിക്കുക തുടങ്ങിയവ.

No health benefits, only harm

ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ദോഷങ്ങൾ മാത്രം

ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
FGM has no health benefits, and it harms girls and women in many ways. It involves removing and damaging healthy and normal female genital tissue, and it interferes with the natural functions of girls' and women's bodies. Although all forms of FGM are associated with increased risk of health complications, the risk is greater with more severe forms of FGM.	FGM കൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ യാതൊരു ഗുണങ്ങളുമില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പല രീതിയിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യകരവും സാധാരണവുമായ സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയ ടിഷ്യൂകളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. FGM-ന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കുള്ള വർദ്ധിച്ച അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, FGM-ന്റെ കഠിനമായ രൂപങ്ങളിലാണ് ഈ അപകടസാധ്യത കൂടുതൽ.
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
Immediate complications of FGM can include:	പെൺചലാഛേദനത്തിന്റെ (FGM) ഉടനടി സങ്കീർണ്ണതകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം:
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
severe pain	കഠിനമായ വേദന
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
excessive bleeding (haemorrhage)	അമിതമായ രക്തസ്രാവം (ഹെമറേഞ്ച്)
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
genital tissue swelling	ജനനേന്ദ്രിയ കലകളിലെ നീർക്കെട്ട്
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
fever	പനി
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
infections e.g., tetanus	അണുബാധകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്: ടെറ്റനസ്)
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
urinary problems	മൂത്രസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
wound healing problems	മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
injury to surrounding genital tissue	ചുറ്റുമുള്ള ജനനേന്ദ്രിയ കലകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കൽ
ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
shock	ഷോക്ക് (രക്തചംക്രമണ തകരാറ്)

ENGLISH ORIGINAL	മലയാള പരിഭാഷ
death.	മരണം.
Long-term complications can include:	ദീർഘകാല സങ്കീർണ്ണതകളിൽ താഴെ പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടാം:
urinary problems (painful urination, urinary tract infections);	മൂത്രസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ (മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന, മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധകൾ);
vaginal problems (discharge, itching, bacterial vaginosis and other infections);	യോനി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ (സ്രവം പുറന്തള്ളൽ, ചൊറിച്ചിൽ, ബാക്ടീരിയൽ വാജിനോസിസ് മറ്റ് അണുബാധകൾ);
menstrual problems (painful menstruations, difficulty in passing menstrual blood, etc.);	ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ (ആർത്തവസമയത്തെ കഠിനമായ വേദന, ആർത്തവ രക്തം പുറന്തള്ളുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുതലായവ);
scar tissue and keloid;	വ്രണകലകളും കെലോയിഡുകളും (scar tissue and keloid);
sexual problems (pain during intercourse, decreased satisfaction, etc.);	ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ (ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, ലൈംഗിക സംതൃപ്തി കുറയുക തുടങ്ങിയവ);
increased risk of childbirth complications (difficult delivery, excessive bleeding, caesarean section, need to resuscitate the baby, etc.) and newborn deaths;	പ്രസവസമയത്തെ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കൽ (പ്രയാസകരമായ പ്രസവം, അമിത രക്തസ്രാവം, സിസേറിയൻ, കുട്ടിക്ക് പുനരുജ്ജീവന ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുക തുടങ്ങിയവ) കൂടാതെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണവും;
need for later surgeries: women with Type 3 might require deinfibulation (opening the infibulated scar to allow for sexual intercourse and childbirth.	പിൽക്കാലത്ത് ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക: ടൈപ്പ് 3 (Type 3) വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക്, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലും പ്രസവത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി തുന്നിക്കെട്ടിയ വ്രണം തുറക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം (deinfibulation).

ENGLISH ORIGINAL

psychological problems (depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, low self-esteem, etc.).

മലയാള പരിഭാഷ

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ (വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ആഘാതാനന്തര മാനസിക സമ്മർദ്ദ വൈകല്യം (post-traumatic stress disorder), ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ).

Who is at risk?
ആരാണ് അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നത്?

ENGLISH ORIGINAL

FGM is mostly carried out on young girls between infancy and adolescence, and occasionally on adult women. According to available data from 31 countries where FGM is practiced in the western, eastern, and north-eastern regions of Africa, and some countries in the Middle East and Asia, more than 230 million girls and women alive today have been subjected to the practice with more than 4 million girls estimated to be at risk of FGM annually. FGM is therefore of global concern.

മലയാള പരിഭാഷ

സ്ത്രീകളുടെ ജനനേന്ദ്രിയ വിച്ഛേദന പ്രക്രിയ (FGM) സാധാരണയായി ശൈശവത്തിനും കൗമാരത്തിനും ഇടയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായി നടത്തിവരുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളിലും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറ്, കിഴക്ക്, വടക്കുകിഴക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലും FGM നിലവിലുള്ള 31 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലഭ്യമായ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 230 ദശലക്ഷത്തിലധികം പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഈ ആചാരത്തിന് ഇരകളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതിവർഷം 4 ദശലക്ഷത്തിലധികം പെൺകുട്ടികൾ FGM-ന്റെ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ FGM ഒരു ആഗോള ആശങ്കയാണ്.

Cultural and social factors for performing FGM
FGM നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ഘടകങ്ങൾ

ENGLISH ORIGINAL

The reasons why FGM is performed vary from one region to another as well as over time and include a mix of sociocultural factors within families and communities.

മലയാള പരിഭാഷ

FGM നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കും കാലക്രമേണയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Where FGM is a social convention (social norm), the social pressure to conform to what others do and have been doing, as well as the need to be accepted socially and the fear of being rejected by the community, are strong motivations to perpetuate the practice.

മലയാള പരിഭാഷ

FGM ഒരു സാമൂഹിക ആചാരമായി (സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമായി) നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത്, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതും കാലങ്ങളായി ചെയ്തുവരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദവും, സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരാകുമെന്ന ഭയവും ഈ ആചാരം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ പ്രചോദനങ്ങളാണ്.

ENGLISH ORIGINAL

FGM is often considered a necessary part of raising a girl, and a way to prepare her for adulthood and marriage. This can include controlling her sexuality to promote premarital virginity and marital fidelity.

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഭാഗമായും, അവരെ പ്രായപൂർത്തിയിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായും FGM പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിവാഹപൂർവ്വ കന്യകാത്വവും ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവളുടെ ലൈംഗികതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.

ENGLISH ORIGINAL

Some people believe that the practice has religious support, although no religious scripts prescribe the practice. Religious leaders take varying positions with regard to FGM, with some contributing to its abandonment.

മലയാള പരിഭാഷ

മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ആചാരം അനുശാസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഈ ആചാരത്തിന് മതപരമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മതനേതാക്കൾ FGM-നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ചിലർ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുന്നുമുണ്ട്.

Reasons for medicalized FGM
FGM വൈദ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുവതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

ENGLISH ORIGINAL

There are many reasons why health-care providers perform FGM. These include:

മലയാള പരിഭാഷ

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ FGM നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

ENGLISH ORIGINAL

the belief that there is reduced risk of complications associated with medicalized FGM as compared to non-medicalized FGM;

മലയാള പരിഭാഷ

വൈദ്യവൽക്കരിക്കാത്ത FGM-നെ അപേക്ഷിച്ച് വൈദ്യവൽക്കരിച്ച FGM-ൽ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന വിശ്വാസം;

ENGLISH ORIGINAL

the belief that medicalization of FGM could be a first step towards full abandonment of the practice;

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺകുലാച്ഛേദത്തിന്റെ (FGM) വൈദ്യവത്കരണം ഈ ആചാരം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടിയാകാം എന്ന വിശ്വാസം;

ENGLISH ORIGINAL

health care providers who perform FGM are themselves members of FGM- practicing communities and are subject to the same social norms; and

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺകുലാച്ഛേദം നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സ്വയം ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നും അവർ അതേ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണെന്നും ഉള്ള വസ്തുത; കൂടാതെ

ENGLISH ORIGINAL

there may be a financial incentive to perform the practice.

മലയാള പരിഭാഷ

ഈ ആചാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തികപരമായ പ്രേരണകളും ഉണ്ടായേക്കാം.

ENGLISH ORIGINAL

However, with WHO's support and training, many health care providers are becoming advocates for FGM abandonment within the clinical setting and with their families and communities.

മലയാള പരിഭാഷ

എന്നിരുന്നാലും, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) പിന്തുണയോടും പരിശീലനത്തോടും കൂടി, നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ക്ലിനിക്കൽ ചുറ്റുപാടുകളിലും തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പെൺകുലാച്ഛേദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വക്താക്കളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

WHO response
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) പ്രതികരണം

ENGLISH ORIGINAL

In 2008, the World Health Assembly passed resolution WHA61.16 on the elimination of FGM, emphasizing the need for concerted action in all sectors: health, education, finance, justice and women's affairs.

മലയാള പരിഭാഷ

2008-ൽ, ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലി (World Health Assembly) പെൺകുലാച്ഛേദം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച WHA61.16 പ്രമേയം പാസാക്കുകയും, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ധനകാര്യം, നീതിന്യായം, വനിതാകാര്യങ്ങൾ എന്നീ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.

ENGLISH ORIGINAL

WHO supports a holistic health sector response to FGM prevention and care, by developing guidance and resources for health workers to prevent FGM and manage its complications and by supporting countries to adapt and implement these resources to local contexts. WHO also generates evidence to improve the understanding of FGM and what works to end this harmful practice.

മലയാള പരിഭാഷ

പെൺകുലാച്ഛേദം തടയുന്നതിനും അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വിഭവങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി ഈ വിഭവങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും പെൺകുലാച്ഛേദ പ്രതിരോധത്തിനും പരിചരണത്തിനുമായി സമഗ്രമായ ഒരു ആരോഗ്യമേഖലാ പ്രതികരണത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പെൺകുലാച്ഛേദത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഹാനികരമായ ആചാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫലപ്രദമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Since then, WHO has developed a global strategy against FGM medicalization with partner organizations and continues to support countries in its implementation.

മലയാള പരിഭാഷ

അതുമുതൽ, പങ്കാളികളായ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് പെൺകുലാച്ഛേദ വൈദ്യവത്കരണത്തിനെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു ആഗോള തന്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങളെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Stalking
പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ (Stalking)

ENGLISH ORIGINAL

Stalking defines as a encompasses behavior such as persistent following or attempting to communicate privately with someone, with the aim of causing fear or distress.

മലയാള പരിഭാഷ

ഭയമോ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഒരാളെ നിരന്തരം പിന്തുടരുകയോ സ്വകാര്യമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ പോലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെയാണ് 'സ്റ്റാക്കിങ്' അഥവാ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്.

ENGLISH ORIGINAL

A stalker under IPC, is an individual engaged in the act of stalking. Stalking involves deliberately and persistently following or contacting another person without their consent, with the intention of causing fear or discomfort.

മലയാള പരിഭാഷ

ഐ.പി.സി (IPC) പ്രകാരം സ്റ്റാക്കിങ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയെ സ്റ്റാക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ബോധപൂർവ്വവും നിരന്തരവുമായ രീതിയിൽ പിന്തുടരുകയോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഭയമോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നിവ സ്റ്റാക്കിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

What is Stalking in IPC?
ഐ.പി.സി-യിൽ (IPC) എന്താണ് സ്റ്റാക്കിങ് അഥവാ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ?

ENGLISH ORIGINAL

The Indian Penal Code of 1860 relies on Actus Reus and Mens Rea to prosecute individuals for criminal offenses.

മലയാള പരിഭാഷ

1860-ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം (Indian Penal Code), കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തിയും (Actus Reus), കുറ്റകരമായ മാനസികാവസ്ഥയും (Mens Rea) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ENGLISH ORIGINAL

Stalking, which commonly involves following someone without their consent, whether physically or online, falls under this legal framework.

മലയാള പരിഭാഷ

സാധാരണയായി ഒരാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നേരിട്ടോ ഓൺലൈൻ വഴിയോ പിന്തുടരുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റാക്കിങ് അഥവാ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ ഈ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

According to **Section 354D** IPC, which defines stalking, a man may face stalking charges if he engages in any of the following actions:

മലയാള പരിഭാഷ

സ്റ്റാക്കിങ്ങിനെ നിർവചിക്കുന്ന ഐ.പി.സി **സെക്ഷൻ 354D** (Section 354D IPC) പ്രകാരം, താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പുരുഷൻ സ്റ്റാക്കിങ് കുറ്റത്തിന് വിധേയനായേക്കാം:

ENGLISH ORIGINAL

Following a woman: This involves pursuing a woman in person, trailing her, or monitoring her activities closely.

മലയാള പരിഭാഷ

ഒരു സ്ത്രീയെ പിന്തുടരുക: ഇതിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നേരിട്ട് പിന്തുടരുകയോ, നിഴൽപോലെ ഒപ്പം നടക്കുകയോ, അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Repeated contacts or attempts to contact: The man repeatedly tries to establish contact with the woman. This contact could be through phone calls, messages, or other forms of communication.

മലയാള പരിഭാഷ

ആവർത്തിച്ചുള്ള ബന്ധപ്പെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ: പുരുഷൻ ആവർത്തിച്ചു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധപ്പെടൽ ഫോൺ കോളുകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴിയാകാം.

Legal Provision:
നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥ (Legal Provision):

ENGLISH ORIGINAL

Section 354D deals with stalking. It states that any man who

മലയാള പരിഭാഷ

ഐ.പി.സി **സെക്ഷൻ 354D** (Section 354D IPC) സ്റ്റോക്കിംഗിനെ (പീഡനാത്മകമായ പിന്തുടരൽ) കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ,

ENGLISH ORIGINAL

follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or

മലയാള പരിഭാഷ

ഒരു സ്ത്രീ വ്യക്തമായി താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും, വ്യക്തിപരമായ ആശയവിനിമയം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ആവർത്തിച്ചു അവളെ പിന്തുടരുകയും ബന്ധപ്പെടുകയോ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ; അല്ലെങ്കിൽ

ENGLISH ORIGINAL

monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication, commits the offence of stalking: Provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that—

മലയാള പരിഭാഷ

ഇന്റർനെറ്റ്, ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയം ഒരു സ്ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ, അയാൾ സ്റ്റോക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തയാളായി കണക്കാക്കപ്പെടും: എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സ്റ്റോക്കിംഗ് കുറ്റമായി കണക്കാക്കില്ല യദി ഈ ചെയ്ത പുരുഷൻ താഴെ പറയുന്നവ തെളിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ—

ENGLISH ORIGINAL

it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the State; or

മലയാള പരിഭാഷ

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനോ കണ്ടെത്തുന്നതിനോ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും, സ്റ്റോക്കിംഗ് കുറ്റത്തിന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആ പുരുഷന് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും; അല്ലെങ്കിൽ

ENGLISH ORIGINAL

it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law; or

മലയാള പരിഭാഷ

ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ചുമത്തിയ ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനയോ ആവശ്യകതയോ പാലിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത്; അല്ലെങ്കിൽ

ENGLISH ORIGINAL

in the circumstances such conduct was reasonable and justified.

മലയാള പരിഭാഷ

സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത്തരം പെരുമാറ്റം ന്യായവും യുക്തവുമായിരുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Section 77(1) of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) deals with stalking.

മലയാള പരിഭാഷ

2023-ലെ **ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത**യുടെ (BNS) സെക്ഷൻ 77(1), സ്റ്റോക്കിംഗിനെ (**ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത** സെക്ഷൻ 77(1)) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

What is the Element of Section 354D of IPC?
ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 354D-യുടെ ഘടകം (Element) എന്താണ്?

ENGLISH ORIGINAL

Perpetrator: The individual committing the offense must be male.

മലയാള പരിഭാഷ

കുറ്റവാളി (Perpetrator): കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിർബന്ധമായും പുരുഷനായിരിക്കണം.

ENGLISH ORIGINAL

Unwanted Approach: The man attempts to approach a woman without her consent.

മലയാള പരിഭാഷ

ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമീപനം (Unwanted Approach): സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പുരുഷൻ അവളെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ENGLISH ORIGINAL

Repetition: The man's actions must display a pattern of repetition or persistence.

മലയാള പരിഭാഷ

ആവർത്തനം (Repetition): പുരുഷന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആവർത്തനത്തിന്റെയോ നിരന്തരതയുടെയോ ഒരു മാതൃക കാണിക്കണം.

ENGLISH ORIGINAL

Absence of Consent: The woman's lack of consent or unwillingness to engage with the man should be evident.

മലയാള പരിഭാഷ

സമ്മതമില്ലായ്മ (Absence of Consent): പുരുഷനുമായി ഇടപഴകാൻ സ്ത്രീക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലായ്മയോ സമ്മതമില്ലായ്മയോ പ്രകടമായിരിക്കണം.

What is the Punishment of offence under Section 354(2)D of IPC?
ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 354(2)D പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ്?

ENGLISH ORIGINAL

Under Section 354(2) D of the IPC, the punishment for stalking is as follows:

മലയാള പരിഭാഷ

ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 354(2) D പ്രകാരം, സ്റ്റോക്കിംഗിനുള്ള (പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ) ശിക്ഷ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

ENGLISH ORIGINAL

First Offense: The accused may be sentenced to imprisonment for a term up to three years, or with a fine, or with both.

മലയാള പരിഭാഷ

ആദ്യ കുറ്റം: കുറ്റവാളിക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ, അല്ലെങ്കിൽ പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.

ENGLISH ORIGINAL

Subsequent Offenses: If the accused commits subsequent offenses, they may be punished with imprisonment for a term up to five years, or with a fine, or with both.

മലയാള പരിഭാഷ

ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ: കുറ്റവാളി വീണ്ടും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവോ, അല്ലെങ്കിൽ പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.

Voyeurism
വൊയറിസം (Voyeurism - രഹസ്യമായി ഒളിഞ്ഞുനോക്കൽ)

ENGLISH ORIGINAL

Voyeurism is defined as a practice under which one gains sexual pleasure by secretly observing or watching others, either naked or engaged in any intimate or sexual activity like bathing, disrobing, etc or engaging in any activity that would be usually considered as 'private'. The victims of voyeurism are not aware that they are being watched, recorded, or photographed as they believe themselves to be in a situation of complete privacy and another important factor is that they have not given any consent to such actions. The person committing voyeurism is generally called 'voyeur' or 'peeping tom'.

മലയാള പരിഭാഷ

മറ്റുള്ളവർ നഗ്നരായിരിക്കുമ്പോഴോ, കുളിക്കുക, വസ്ത്രം മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ഇന്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി 'സ്വകാര്യ'മെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ അവരെ രഹസ്യമായി ഒളിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടോ ലൈംഗിക സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവൃദ്ധിയെയാണ് വൊയറിസം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്. വൊയറിസത്തിന് ഇരയാകുന്ന വ്യക്തികൾ തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ, ഫോട്ടോ എടുക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല, കാരണം തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ സ്വകാര്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, അത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് അവർ യാതൊരു സമ്മതവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. വൊയറിസം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സാധാരണയായി 'വൊയർ' (voyeur) അല്ലെങ്കിൽ 'പീപ്പിംഗ് ടോം' (peeping tom) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

Types of voyeurism
വൊയറിസത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

ENGLISH ORIGINAL

Initially, the term voyeurism was limited only to physically peeping into homes, bathrooms, or other private places through windows, doors, or peepholes to gaze at the person indulged in some intimate activity. But with the advent of technology, voyeurism is now committed through the use of electronic devices and electronic voyeurism has become the practice among the voyeurs. It has become easier and more convenient for the person to capture the intimate moments of the person without being physically present there. The hidden camera can be placed in changing rooms, bathrooms, or other such places to capture the victim in nude or obscene conditions. The voyeuristic content is being used as revenge porn as these recordings or photos are leaked and are used to blackmail the victim which harasses the victim mentally as well as physically.

മലയാള പരിഭാഷ

തുടക്കത്തിൽ, വൊയറിസം എന്ന പദം ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ (peepholes) വഴി വീടുകളിലേക്കോ കുളിമുറികളിലേക്കോ മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ശാരീരികമായി ഒളിഞ്ഞുനോക്കി ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കടന്നുവരവോടെ, വൊയറിസം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് വൊയറിസം വൊയർമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കുറ്റവാളി അവിടെ നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെ തന്നെ ഇരയുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്താൻ ഇത് എളുപ്പമുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇരയെ നഗ്നമായോ അശ്ലീലമായോ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ പകർത്താൻ ചേഞ്ചിംഗ് റൂമുകളിലോ ബാത്റൂമുകളിലോ മറ്റ് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒളിക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാം. ഇത്തരം റെക്കോർഡിംഗുകളോ ഫോട്ടോകളോ ചോർത്തി, ഇരയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വൊയറിസ്റ്റിക് ഉള്ളടക്കം റിവഞ്ച് പോൺ (പ്രതികാര പോൺ) ആയി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഇരയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉപദ്രവിക്കുന്നു.

Development of law on voyeurism in India
ഇന്ത്യയിലെ വൊയറിസം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളുടെ വികസനം

ENGLISH ORIGINAL

Before the year 2013, Indian law did not have stringent provisions to combat the growing offenses against women like rapes, stalking, acid attacks. But the Nirbhaya gang rape in December 2012 brought up the inadequacy and incompetency of Indian law to curb such violent incidents in India and punish the offenders and the government faced a lot of agitation and backlash after this unfortunate incident because the safety of women in India was at stake. Thus, some amendments were needed in Indian law regarding sexual offenses so that it is in consonance with the present-day circumstances. For this purpose a committee was set up under the chairmanship of former Chief Justice of India, J S Verma, which submitted its report on January 23, 2013, and the Criminal law (Amendment) Act, 2013 was passed based on these recommendations that introduced voyeurism as an offense in India under **Section 354C** of Indian Penal Code,1860 along with other amendments in the act. The concept of voyeurism is based on the doctrine of reasonable expectation of privacy.

മലയാള പരിഭാഷ

2013-ന് മുമ്പ്, ബലാത്സംഗങ്ങൾ, സ്റ്റോക്കിംഗ്, ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2012 ഡിസംബറിലെ നിർഭയ കൂട്ടബലാത്സംഗം ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരം ഹിംസാത്മക സംഭവങ്ങളെ തടയുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയും കഴിവില്ലായ്മയും വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലായതിനാൽ ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിന് ശേഷം സർക്കാരിന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും ജനരോഷത്തെയും നേരിടേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതിനായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. വർമ്മയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും, ആ കമ്മിറ്റി 2013 ജനുവരി 23-ന് തന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2013-ലെ ക്രിമിനൽ നിയമ (ഭേദഗതി) നിയമം പാസാക്കപ്പെട്ടു. ഇത് നിയമത്തിലെ മറ്റ് ഭേദഗതികൾക്കൊപ്പം 1860-ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ **സെക്ഷൻ 354C** പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വൊയറിസത്തെ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തി. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള ന്യായമായ പ്രതീക്ഷ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് വൊയറിസം എന്ന ആശയം.

Provisions involved in the cases of voyeurism under Indian Law
ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം വൊയറിസം കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

ENGLISH ORIGINAL

Voyeurism is explicitly mentioned as an offense under Section 354 C of the Indian Penal Code, 1860. According to this Section, voyeurism is committed by a man if he watches or captures the photographs of a woman when she is engaged in a private act and she believes it to be under those circumstances where she can reasonably presume the fact that no one is watching her. The offender can either be the perpetrator himself or any other person who commits the act on the behalf of the perpetrator or the one who is spreading such pictures. In India, keeping the background and social situations in mind, the offense has not been made gender-neutral and can only be committed by a man against a woman. This Section is not against the principle of equality in the country as it comes under the umbrella of Article 15(3) of the Constitution of India and is a special provision for women.

മലയാള പരിഭാഷ

1860-ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 354 C പ്രകാരം വൊയറിസം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച്, ഒരു സ്ത്രീ സ്വകാര്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളെ ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് തങ്ങളC എന്ന് അവൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും, ആ സ്ത്രീയെയോ അവളുടെ ചിത്രങ്ങളോ ഒരാൾ നിരീക്ഷിക്കുകയോ പകർമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് വൊയറിസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കുറ്റവാളി നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാകാം കുറ്റവാളി. ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചാത്തലവും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ കുറ്റകൃത്യം ലിംഗഭേദമില്ലാത്തതാക്കിയിട്ടില്ല (gender-neutral). അതിനാൽ ഇത് ഒരു സ്ത്രീയേക്കാൾ എതിരായി ഒരു പുരുഷന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 15(3)-ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതും സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയായതുകൊണ്ടും ഈ സെക്ഷൻ രാജ്യത്തെ സമത്വ തത്വത്തിന് എതിരല്ല.

Punishments
ശിക്ഷകൾ

ENGLISH ORIGINAL

If anyone is found guilty and is thus convicted under this Section then:-

മലയാള പരിഭാഷ

ആരെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ:-

ENGLISH ORIGINAL

He is punishable with imprisonment of either description of a minimum of one year which can extend up to three years and also liable for a fine if he is convicted for the first time.

മലയാള പരിഭാഷ

ആദ്യമായി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ നീളാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തടവുശിക്ഷയും പിഴയും ചുമത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

ENGLISH ORIGINAL

But in case of second or subsequent conviction, the person is liable for the imprisonment of either description which can range from three years to seven years, and also for fine.

മലയാള പരിഭാഷ

എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടാം തവണയോ അതിനുശേഷമുള്ള തവണകളിലോ കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് (ഏത് തരത്തിലുള്ള തടവാകാം) അർഹനാകുന്നതും അതോടൊപ്പം പിഴ ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്.

Electronic voyeurism
ഇലക്ട്രോണിക് വോയറിസം (ദൃശ്യചോരണ കുറ്റം)

ENGLISH ORIGINAL

Electronic voyeurism has been introduced in India under the Information Technology Act, 2000 by the virtue of the IT Amendment Act, 2008 which came into force on 27 October 2009. The amendment is modeled based on Section 1801 of 'is Video Voyeurism Prevention Act of 2004', a federal law of the USA, and it strengthened the law against voyeurism in India. The amendment was made because of the advancement in technology and how the use of smartphones and an internet connection can pose a grave threat to the modesty and integrity of the women because the women can be recorded through such covert means (hidden cameras etc.) and she does not realize the fact. The offender even need not be in close proximity to the victim while committing the crime and thus sometimes the offenders easily escape the liability. The circulation of such obscene images worldwide with the help of just a click can also prove to be fatal and such incidents torment women. Moreover as stated in the case of KS Puttaswamy v. Union of India (2017), the right to privacy is one of the fundamental rights as it is enshrined under Article 21 (right to life) so to protect invasion of privacy of any person through technological means, **Section 66-E** was incorporated in the IT Act, 2000 which encompasses all the acts like transmitting, recording, capturing, recording of obscenity and capturing a sexually explicit act and criminalizes them.

മലയാള പരിഭാഷ

2009 ഒക്ടോബർ 27-ന് നിലവിൽ വന്ന 2008-ലെ ഐ.ടി ഭേദഗതി ആക്ട് വഴി 2000-ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന് കീഴിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോയറിസം അവതരിപ്പിച്ചത്. യു.എസിലെ ഫെഡറൽ നിയമമായ '2004-ലെ വീഡിയോ വോയറിസം പ്രിവൻഷൻ ആക്ടിന്റെ' സെക്ഷൻ 1801-നെ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഈ ഭേദഗതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ വോയറിസത്തിന് എതിരെയുള്ള നിയമത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെയും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന്റെയും ഉപയോഗം സ്ത്രൈണതയ്ക്കും സമഗ്രതയ്ക്കും എങ്ങനെ കനത്ത ഭീഷണിയാകാം എന്നതിനാലുമാണ് ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്; കാരണം സ്ത്രീകൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇത്തരം രഹസ്യ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ (ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയവ) റെക്കോർഡുചെയ്യപ്പെടാം. കുറ്റകൃത്യം നടത്തുമ്പോൾ കുറ്റവാളി ഇരയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ കുറ്റവാളികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഒരു ക്ലിക്കിലൂടെ അത്തരം അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മാരകമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാം, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കെ.എസ്. പുട്ടസ്വാമി v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (2017) കേസിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ആർട്ടിക്കിൾ 21 (ജീവിതത്തിനുള്ള അവകാശം) അനുശാസിക്കുന്നതുപോലെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം; അതിനാൽ സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയുന്നതിനായി, ഐ.ടി ആക്ട് 2000-ൽ സെക്ഷൻ 66-ഇ (Section 66-E) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക, റെക്കോർഡുചെയ്യുക, പകർത്തുക, അശ്ലീലത റെക്കോർഡുചെയ്യുക, ലൈംഗികമായി വ്യക്തമായ പ്രവൃത്തി പകർത്തുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവയെ കുറ്റകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Section 66-E of IT Act, 2000
ഐ.ടി ആക്ട് 2000-ലെ സെക്ഷൻ 66-ഇ (Section 66-E of IT Act, 2000)

ENGLISH ORIGINAL

According to this provision if any person voluntarily i.e. intentionally or knowingly captures, publishes, or transmits the image of private areas of any person and person did not consent to any of the acts. This Act intrudes on the privacy of the victim and the offender is liable for imprisonment which can extend to three years or a fine up to Rs 2 lakh or with both.

മലയാള പരിഭാഷ

ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി സ്വമേധയാ അതായത് ഉദ്ദേശ്യപൂർവ്വമോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രം പകർത്തുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയും, ആ വ്യക്തി മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും സമ്മതം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ നിയമം ഇരയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്നതാകുന്നു, കൂടാതെ കുറ്റവാളിക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ നീളാവുന്ന തടവോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

Digital Violence
ഡിജിറ്റൽ അതിക്രമം (Digital Violence)

ENGLISH ORIGINAL

Digital platforms have often been celebrated for allowing equal opportunities for public self-expression, regardless of one's identity and status. Yet, not everyone is welcome in the cyberspace. The digital arena has become a breeding ground for a range of exclusionary and violent discourses and beliefs, expressed and disseminated in a context of anonymity and impunity. Both women and men can be victims of cyber violence. However, evidence shows that women and girls are highly exposed to it. Not only are they more likely to be targeted by cyber violence, but they can suffer from serious consequences, resulting in physical, sexual, psychological, or economic harm and suffering. Cyber violence against women and girls (CVAWG) is often dismissed as an insignificant and virtual phenomenon. However, CVAWG does not exist in a vacuum: it is an act of gender-based violence that is perpetrated through new technologies, but is deeply rooted in the inequality between women and men that still persists in our societies.

മലയാള പരിഭാഷ

വ്യക്തിത്വമോ പദവിയോ പരിഗണിക്കാതെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വയം അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുഖതിനുള്ള തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പലപ്പോഴും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സൈബർ ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇല്ല. അജ്ഞാതതയുടെയും ശിക്ഷാഭയമില്ലായ്മയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കുന്നതും അക്രമപരവുമായ വിവിധ തരം പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രജനന കേന്ദ്രമായി ഡിജിറ്റൽ രംഗം മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ സൈബർ അതിക്രമങ്ങളുടെ ഇരകളാകാം. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇതിന് വലിയ തോതിൽ ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവരെ സൈബർ അതിക്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, മറിച്ച് ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ മാനസികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ ദോഷങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വരുത്തിവെക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള സൈബർ അതിക്രമങ്ങൾ (CVAWG) പലപ്പോഴും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതും ആഭാസകരവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, CVAWG ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല: ഇത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമമാണ്, എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള അസമത്വത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമാണ്.

Main features of Cyber Violence against Women and Girls
സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള സൈബർ അതിക്രമങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

ENGLISH ORIGINAL

• Many different forms of CVAWG exist. Many could be seen as online extensions of forms of violence perpetrated in the physical world (such as cyber harassment or cyber stalking). However, the cybersphere also leads to different and unique forms of violence (such as non-consensual intimate image abuse or doxing) and can amplify the scale of harm compared to violence perpetrated in the physical world. • CVAWG is perpetrated across different cyberspaces, including social media platforms, messaging apps and discussion sites. As the digital environment is constantly evolving, new technologies are bound to give rise to new and diverse manifestations of violence. For example, the Metaverse is emerging as a new space for the perpetration of virtual rape and other forms of CVAWG. • A vast array of information and communications technology (ICT) tools may be misused to stalk, harass, survey and control victims, including smartphones, computers, cameras, and other recording equipment. If we consider the broader understanding of technology-facilitated violence, available tools encompass the whole Internet of Things (IoT) and include: GPS or satellite navigators, smart watches, fitness trackers and smart home devices, as well as dedicated digital technologies like spyware and stalkerware. • Different types of perpetrators exist, including those commonly considered in a gender-based violence context, such as relatives, acquaintances, intimate partners, and ex-partners. However, perpetrators can also be anonymous and/or unacquainted in the cybersphere. • CVAWG is a cross-cultural, global phenomenon. The global networking features of social media platforms allow frequent spillover phenomena: new online communities are formed across national borders with the shared aim of hating women and girls, such as the so-called 'Manosphere' and the 'Incel' community.

മലയാള പരിഭാഷ

• CVAWG-ന് വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. ശാരീരിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ തുടർച്ചയായി പലതിനെയും കാണാൻ കഴിയും (സൈബർ ശല്യപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്റ്റാക്കിങ് പോലുള്ളവ). എന്നിരുന്നാലും, സൈബർ മണ്ഡലം വ്യത്യസ്തവും അതുല്യവുമായ അതിക്രമ രൂപങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു (സമ്മതമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്സിങ് പോലുള്ളവ) കൂടാതെ ശാരീരിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ദോഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. • സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, മെസേജിങ് ആപ്പുകൾ, ചർച്ചാ സൈറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സൈബർ ഇടങ്ങളിലാണ് CVAWG നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പരിസ്ഥിതി നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പുതിയതും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ അതിക്രമ രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വെർച്വൽ റേപ്പ് (വർച്വൽ ബലാത്സംഗം) മറ്റ് CVAWG രൂപങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ ഇടമായി മെറ്റാവേർസ് ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. • സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ക്യാമറകൾ, മറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇരകളെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ശല്യപ്പെടുത്താനും നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ (ICT) വിപുലമായ ഉപകരണങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാം. സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിത അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ ധാരണയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സും (IoT) ഉൾപ്പെടുന്നു: GPS അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേറ്ററുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ, സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സ്പൈവെയർ, സ്റ്റാക്കർവെയർ പോലുള്ള പ്രത്യേക ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. • ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധുക്കൾ, പരിചയക്കാർ, പങ്കാളികൾ, മുൻ പങ്കാളികൾ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തതരം കുറ്റവാളികളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സൈബർ മണ്ഡലത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ അജ്ഞാതരും/അല്ലെങ്കിൽ അപരിചിതരുമാകാം. • CVAWG ഒരു അന്തർ-സാംസ്കാരിക, ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ആഗോള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സവിശേഷതകൾ പതിവായി അതിരുകൾ കടന്നുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു: സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും വെറുക്കുക എന്ന പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേശീയ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം പുതിയ ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു,

ഉദാഹരണത്തിന് 'മാനോസ്ഫിയർ' (Manosphere), 'ഇൻസെൽ' (Incel) കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ.

How is cyber violence gendered?
സൈബർ അതിക്രമം എങ്ങനെയാണ് ലിംഗാധിഷ്ഠിതമാകുന്നത്?

ENGLISH ORIGINAL

CVAWG is part of the continuum of violence against women and girls and represents yet another form of abuse and silencing embedded within existing gendered power structures. The violent acts taking place through technology are an integral part of the same violence that women and girls experience in the physical world, for reasons related to their gender5 . Also, there are many forms of cyber violence that target women and girls almost exclusively. These include forms of non-consensual intimate image abuse, like cyber flashing and sextortion as well as virtual rape. An EIGE study on Gender Equality and Digitalisation in the European Union highlighted the new gendered challenges of digitalisation, including women being potential targets of CVAWG from a very young age6 . Often resulting in an abandonment of digital spaces, CVAWG has a devastating impact on women's confidence when it comes to technology, further contributing to worsening gender equality issues like STEM/ICT gender segregation and gender pay gap.

മലയാള പരിഭാഷ

സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് CVAWG, കൂടാതെ നിലവിലുള്ള ലിംഗാധിഷ്ഠിത അധികാര ഘടനകളിൽ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ള പീഡനത്തിന്റെയും നിശബ്ദമാക്കലിന്റെയും മറ്റൊരു രൂപത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ലിംഗഭേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാൽ ശാരീരിക ലോകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ അതിക്രമത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്5. കൂടാതെ, സ്ത്രുകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിരവധി സൈബർ അതിക്രമ രൂപങ്ങളുമുണ്ട്. സൈബർ ഫ്ലാഷിങ്, സെക്സ്ടോർഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ റേപ്പ് പോലുള്ള സമ്മതമില്ലാത്ത അന്തരംഗ ചിത്രങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ലിംഗസമത്വത്തെയും ഡിജിറ്റലൈസേഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു EIGE പഠനം, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ CVAWG-ന്റെ സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ പുതിയ ലിംഗാധിഷ്ഠിത വെല്ലുവിളികളെ എടുത്തുപറഞ്ഞു6. പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ കലാശിക്കുന്ന CVAWG, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തകർപ്പൻ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ഇത് STEM/ICT ലിംഗ വേർതിരിവ്, ലിംഗ വേതന അന്തരം തുടങ്ങിയ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിംഗസമത്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നു.